



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 16 rabia II 1429 – 22 avril 2008

151^{ème} année

N° 33

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 15 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes	1267
Arrêté du ministre des finances du 15 avril 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes	1269
Arrêté du ministre des finances du 15 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement des adjudants majors des douanes	1269
Arrêté du ministre des finances du 15 avril 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjudants majors des douanes	1271
Arrêté du ministre des finances du 15 avril 2008, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis	1272

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Nomination d'inspecteurs en chef de la propriété foncière.....	1274
Nomination d'ingénieurs en chef	1275

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Nomination d'inspecteurs en chef des affaires économiques.....	1275
--	------

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination de maîtres de conférences..... 1275

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2007 et rapport des commissaires aux comptes 1276

MINISTÈRE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 15 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998 et le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999 et le décret n° 2006-562 du 23 février 2006 et notamment son article 19 nouveau paragraphe (b),

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,

Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, portant organisation des cycles de formation des agents des douanes et notamment son article 3.

Arrête :

Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes est organisé pour les candidats remplissant les conditions prévues par les statuts général et particulier des agents des douanes et le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, portant organisation des cycles de formation des agents des douanes, titulaires de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent dans les spécialités qui seront fixées par arrêté du ministre des finances portant ouverture du concours.

Le candidat doit être célibataire.

Art. 2 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes est ouvert par arrêté du ministre des finances qui fixera :

- les spécialités demandées,
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

1- Lors du dépôt des candidatures :

- une demande de candidature au nom du ministre des finances,

- une copie de la carte d'identité nationale,
- une copie du diplôme, accompagnée, pour les diplômes étrangers d'une copie de l'attestation d'équivalence,

- un extrait de l'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois,

- remplir obligatoirement une fiche de renseignement à l'adresse électronique mise à la disposition des candidats.

- quatre (4) enveloppes affranchies portant l'adresse complète du candidat.

2- Après l'admission :

- trois (3) extraits de l'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois.

- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme, accompagnée, pour les diplômes étrangers d'une copie de l'attestation d'équivalence,

- trois photocopies de la carte d'identité nationale,

- quatre (4) photos d'identité.

Art. 4 - Tout dossier de candidature incomplet ou parvenu après la date de clôture de la liste de candidature est obligatoirement rejeté. Le cachet de la poste faisant foi.

Art. 5 - Les membres du jury du concours pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut éventuellement constituer des sous-commissions selon l'importance du nombre de candidats admis à subir les épreuves.

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est définitivement arrêtée par le ministre des finances après étude des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes comporte :

1) Une épreuve d'admissibilité :

Une épreuve écrite de culture générale.

2) Deux épreuves d'admission :

- a) une épreuve orale,
- b) une épreuve de sport.

Art. 8 - Le ministre des finances arrête la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves d'admission qui seront informés de la date et du lieu desdites épreuves par des convocations individuelles.

Art. 9 - Sauf décision contraire du jury, nul n'est admis à subir les épreuves d'admission s'il n'a pas obtenu un total de 20 points au moins à l'épreuve d'admissibilité.

Art. 10 - La durée et les coefficients appliqués aux épreuves d'admissibilité et d'admission sont définis comme suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient
1- Epreuve d'admissibilité : Une épreuve de culture générale qui consiste en une rédaction d'un sujet tiré du programme annexé au présent arrêté ou sous forme de questions à choix multiples.	- Trois heures (3) pour la rédaction d'un sujet - une (1) heures pour la QCM	2
2- Epreuves d'admission : a) Une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme en annexe		1
* préparation * exposé * discussion	30mn 15mn 15mn	
b) Une épreuve de sport : * course de vitesse 100 mètres * lancement de poids * saut en longueur		1

Art. 11 - L'épreuve écrite de culture générale sera rédigée obligatoirement en langue arabe en quatre pages au maximum, ne seront pas prises en considération, les pages dépassant ce nombre.

Art. 12 - Les feuilles d'examen de l'épreuve écrite doivent être anonymes et ne comportant aucune indication, elles sont soumises à une double correction. Les notes sont exprimées en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs serait supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs et la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13 - Le choix du sujet de l'épreuve orale doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat voudrait changer le sujet tiré, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

L'épreuve orale aura lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat.

Art. 14 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orales ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Par ailleurs, il est interdit aux candidats de :

- communiquer entre eux ou de recevoir des informations de l'extérieur,
- quitter la salle d'examen sans l'autorisation préalable de l'un des responsables de la surveillance des épreuves,
- quitter la salle d'examen définitivement sans avoir remis les copies.

Art. 15 - Aucun candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement.

1- La liste principale.

2- La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de cinquante pour cent (50%) au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. Elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint l'institution de formation.

Art. 17 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes sont arrêtées définitivement par le ministre des finances.

Art. 18 - Les candidats admis définitivement seront informés par des convocations individuelles.

Au terme d'un délai de sept (7) jours au maximum à compter de la date de démarrage de la formation, les défaillants seront radiés de la liste principale et remplacés, selon l'ordre de classement, par les candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Au cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne rejoint pas l'institution de formation, il peut être remplacé suivant la même procédure et les mêmes délais prévus à l'alinéa deux du présent article.

Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 avril 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes

Thèmes :

1) Organisation administrative et politique de la République Tunisienne :

- le pouvoir exécutif,
- le pouvoir législatif,
- l'administration centrale,
- la décentralisation,
- la déconcentration,

- 2) Le commerce international,
- 3) L'endettement dans le monde,
- 4) Le développement,
- 5) Les technologies de l'information,
- 6) L'immigration.

Arrêté du ministre des finances du 15 avril 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998, le décret n° 2003-2142 du 20 octobre 2003 et le décret n° 2006-562 du 23 février 2006 notamment son article 19 (nouveau) 1^{er} paragraphe b,

Vu le décret n° 97-104 du 20 janvier 1997, fixant les attributions de l'école nationale des douanes et son organisation administrative et scolaire,

Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, portant organisation des cycles de formation des agents des douanes et notamment son article 3,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 26 février 1998, fixant le régime de scolarité au cycle de formation des officiers des douanes « division 1 » à l'école nationale des douanes.

Vu l'arrêté du ministre des finances du 15 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des finances (direction générale des douanes), un concours externe sur épreuves pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes parmi les titulaires de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent dans l'une des spécialités suivantes :

- informatique,
- télécommunications (transmission),
- statistiques,
- comptabilité,
- droit et sciences juridiques,
- gestion des ressources humaines,
- marine (conduite ou mécanique).

Art. 2 - Les épreuves du concours sus-indiqué se dérouleront le 10 août 2008 et jours suivants.

Art. 3 - La date du début de dépôt des demandes de candidature est fixée au 9 juin 2008.

Art. 4- La date de clôture du registre des inscriptions des candidatures est fixée au 14 juin 2008.

Art. 5 - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à quatre vingt (80).

Art. 6 - Les demandes de candidature seront envoyées par la voie postale à l'adresse suivante : direction générale des douanes, direction du personnel et de la formation 42 - 44 avenue de Madrid Tunis.

Tout candidat doit remplir la fiche de participation mise à sa disposition au site Web de l'agence nationale de l'emploi et du travail indépendant à l'adresse électronique suivante www.emploi.nat.tn. L'accès à ce site peut s'effectuer à partir de n'importe quel point de liaison Internet ou à partir du bureau d'emploi le plus proche de la résidence du candidat.

Tunis, le 15 avril 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 15 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement des adjudants majors des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n°96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998 et le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999 et notamment son article 34 (nouveau) paragraphe premier,

Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, portant organisation des cycles de formation des agents des douanes et notamment son article 3.

Arrête :

Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement des adjudants majors des douanes est organisé pour les candidats remplissant les conditions prévues aux statuts général et particulier des agents des douanes et le décret n° 2007- 4130 du 18 décembre 2007, portant organisation des cycles de formation des agents des douanes, titulaires du diplôme de technicien supérieur délivré par les écoles ou instituts supérieurs dans l'une des spécialités qui seront fixées par arrêté du ministre des finances portant ouverture du concours.

Le candidat doit être célibataire.

Art. 2 - Le concours externe pour le recrutement des adjudants majors des douanes est ouvert par arrêté du ministre des finances qui fixera :

- les spécialités demandées,

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

1- Lors du dépôt des candidatures :

- une demande de candidature au nom du ministre des finances,
- une copie de la carte d'identité nationale,
- trois extraits de l'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois,
- une copie du diplôme,
- remplir obligatoirement une fiche de renseignement à l'adresse électronique mise à la disposition des candidats,
- quatre (4) enveloppes affranchies portant l'adresse complète du candidat.

2- Après l'admission :

- trois (3) extraits de l'acte de naissance originaux datant de moins de trois (03) mois.
- une (1) copie certifiée conforme à l'original du diplôme,
- quatre (4) photos d'identité,
- trois (3) photocopies de la carte d'identité nationale.

Art. 4 - Tout dossier de candidature incomplet ou parvenu après la date de clôture de la liste de candidature est obligatoirement rejeté. Le cachet de la poste faisant foi.

Art. 5 - Les membres du jury du concours pour le recrutement des adjudants majors des douanes sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut éventuellement constituer des sous-commissions selon l'importance du nombre de candidats admis à subir les épreuves.

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est définitivement arrêtée par le ministre des finances après étude des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement des adjudants majors des douanes comporte :

1) Une épreuve d'admissibilité :

- une épreuve écrite de culture générale.

2) Deux épreuves d'admission :

- a) une épreuve orale,
- b) une épreuve de sport.

Art. 8 - Le ministre des finances arrête la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves d'admission qui seront informés de la date et du lieu des dites épreuves par des convocations individuelles.

Art. 9 - Sauf décision contraire du jury, nul n'est admis à subir les épreuves d'admission s'il n'a pas obtenu un total de 20 points au moins à l'épreuve d'admissibilité.

Art. 10 - La durée et les coefficients appliqués aux épreuves d'admissibilité et d'admission sont définis comme suit :

Nature des épreuves	Durée	coefficient
1- Epreuve d'admissibilité : Une épreuve de culture générale qui consiste en une rédaction d'un sujet tiré du programme annexé au présent arrêté.	- Trois heures (3)	2
2- Epreuves d'admission : a) Une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme en annexe : * préparation * exposé * discussion	Une (1) heures 30mn 15mn 15mn	1
b) Une épreuve de sport : * course de vitesse 100 mètres * lancement de poids * saut en longueur		1

Art. 11 - L'épreuve écrite de culture générale sera rédigée obligatoirement en langue arabe en quatre pages au maximum, ne seront pas prises en considération, les pages dépassant ce nombre.

Art. 12 - Les feuilles d'examen des épreuves écrites doivent être anonymes et ne comportant aucune indication, elles sont soumises à une double correction. Les notes sont exprimées en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs serait supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation des deux autres correcteurs et la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13 - Le choix du sujet de l'épreuve orale doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat voudrait changer le sujet tiré, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

L'épreuve orale aura lieu en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat.

Art. 14 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orales ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Par ailleurs, il est interdit aux candidats de :

- communiquer entre eux ou de recevoir des informations de l'extérieur,
- quitter la salle d'examen sans l'autorisation préalable de l'un des responsables de la surveillance des épreuves,
- quitter la salle d'examen définitivement sans avoir remis les copies.

Art. 15 - Aucun candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins pour l'ensemble des deux épreuves d'admissibilité et d'admission. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes de candidats pouvant être admis définitivement.

1- La liste principale

2- La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de cinquante pour cent (50%) au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. Elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint l'institution de formation.

La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement des adjudants majors des douanes sont arrêtées définitivement par le ministre des finances.

Art. 18 - Les candidats admis définitivement seront informés par des convocations individuelles.

Au terme d'un délai de sept (7) jours au maximum à compter de la date de démarrage de la formation, les défaillants seront radiés de la liste principale et remplacés, selon l'ordre de classement, par les candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Au cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne rejoint pas l'institution de formation, il peut être remplacé suivant la même procédure et les mêmes délais prévus à l'alinéa deux du présent article.

Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 avril 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement des adjudants majors des douanes

Thèmes :

- 1) L'organisation administrative Tunisienne :
 - l'administration centrale.
 - l'administration régionale.
 - les collectivités publiques locales.
- 2) L'Union du Maghreb Arabe,
- 3) L'Union Européenne.
- 4) Les technologies modernes
- 5) L'emploi.

Arrêté du ministre des finances du 15 avril 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjudants majors des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998, le décret n° 2003-2142 du 20 octobre 2003 et le décret n° 2006-562 du 23 février 2006 notamment son article (34) nouveau) paragraphe premier,

Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, portant organisation des cycles de formation des agents des douanes et notamment son article 3,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 15 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement des adjudants majors des douanes.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des finances (direction générale des douanes), un concours externe sur épreuves pour le recrutement des adjudants majors des douanes parmi les titulaires du diplôme de technicien supérieur délivré par un institut supérieur d'études technologiques ou un institut national des sciences appliquées et technologiques dans les spécialités suivantes :

- informatique et maintenance du matériel informatique,
- électronique,
- mécanique,
- radiologie,
- électricité,
- télécommunications (transmission),
- textile,
- industrie agroalimentaire,
- industrie du bois,
- industrie du verre,
- industrie du céramique.

Art. 2 - Les épreuves du concours sus-indiqué se dérouleront le 20 juillet 2008 et jours suivants.

Art. 3 - La date de début de dépôt des demandes de candidature est fixée au 19 mai 2008.

Art. 4 - La date de clôture du registre des inscriptions des candidatures est fixée au 24 mai 2008.

Art. 5 - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à quatre vingt quinze (95).

Art. 6 - Les demandes de candidature seront envoyées par voie postale à l'adresse suivante : direction générale des douanes, direction du personnel et de la formation 42 - 44 avenue de Madrid Tunis.

Tout candidat doit remplir la fiche de participation mise à sa disposition au site Web de l'agence nationale de l'emploi et du travail indépendant à l'adresse électronique suivante www.emploi.nat.tn. L'accès à ce site peut s'effectuer à partir de n'importe quel point de liaison Internet ou à partir du bureau d'emploi le plus proche de la résidence du candidat.

Tunis, le 15 avril 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 15 avril 2008, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marché financier et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières et notamment ses articles 29 et 31,

Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que complété par la loi n° 2005-105 du 19 décembre 2005 relative à la création des fonds communs de placement à risque,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 99-2478 du 1^{er} novembre 1999, portant statut des intermédiaires en bourse, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1678 du 5 juillet 2007,

Vu le règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, approuvé par l'arrêté du ministre des finances du 13 février 1997 et les modifications qui y sont introduites approuvées par les arrêtés du ministre des finances du 9 septembre 1999, du 24 septembre 2005 et du 24 septembre 2007,

Sur proposition du conseil du marché financier.

Arrête :

Article unique - Sont approuvées, les modifications introduites au niveau du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, annexées au présent arrêté.

Tunis, le 15 avril 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE A L'ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES PORTANT VISA DES MODIFICATIONS INTRODUITES AU NIVEAU DU REGLEMENT GENERAL DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES DE TUNIS

Le collège du conseil du marché financier,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marché financier et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières et notamment ses articles 29 et 31,

Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que complété par la loi n° 2005-105 du 19 décembre 2005, relative à la création des fonds communs de placement à risque,

Vu le décret n° 99-2478 du 1^{er} novembre 1999, portant statut des intermédiaires en bourse, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1678 du 5 juillet 2007,

Vu le règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, approuvé par l'arrêté du ministre des finances du 13 février 1997 et les modifications qui y sont introduites approuvées par les arrêtés du ministre des finances du 9 septembre 1999, du 24 septembre 2005 et du 24 septembre 2007.

Décide :

Article premier - Sont abrogées, les dispositions de l'article 4, du premier paragraphe de l'article 28, des articles 76, 79, 92, 98, 106, 107, 108, 109 et 110 du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau) - La fonction de surveillance du marché au niveau de la bourse requiert la détention d'une carte professionnelle. Les conditions d'attribution de ladite carte sont fixées par décision générale du conseil du marché financier.

Article 28 (premier paragraphe nouveau) - Le dossier d'admission à la cote comporte les documents juridiques, économiques, financiers, et comptables de la société ou du fonds commun de créances qui requiert l'admission.

Article 76 (nouveau) - Les valeurs non admises à la cote de la bourse et ne justifiant pas d'une fréquence régulière de cotation sont négociées selon la formule « tout ou rien » avec l'assistance de l'informatique ou à la criée. Dans ce dernier cas, les transactions susceptibles d'avoir lieu sur les valeurs précitées sont réalisées aux enchères.

L'ordre d'achat ou de vente initial sans contrepartie doit faire l'objet de publication jusqu'à la date de son expiration. Cette publication s'effectue pendant un délai minimum de trois jours de bourse.

La demande de vente de titres doit faire l'objet de publication pendant un délai minimum de trois jours de bourse avant la tenue de l'enchère la concernant.

Une journée déterminée de la semaine peut être réservée pour la réalisation des enchères par les intermédiaires en bourse.

Une décision de la bourse fixe les conditions de réalisation des opérations de vente aux enchères. Les valeurs mobilières émises par les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, dont les offreurs ou les demandeurs entendent bénéficier des avantages du marché tel que prévu à l'article 71 de la loi n° 94-117 susvisée, sont négociées selon les conditions du présent article.

Article 79 (nouveau) - Les valeurs admises au marché de la cote de la Bourse ainsi que celles du hors-cote visées à l'article 75 du présent règlement général, sont négociées, avec l'assistance de l'informatique au fixing ou en continu, dans les conditions fixées par décision de la bourse.

La technique usitée pour la tenue du marché peut être associée aux deux cycles de négociation susvisés conformément aux conditions fixées par décision de la Bourse.

Les transactions visées à l'article 76 du présent règlement général sont effectuées à la criée, dans les conditions fixées par décision de la bourse.

Article 92 (nouveau) – Les ordres sont libellés selon les types suivants :

- l'ordre au cours d'ouverture : Cet ordre est accepté dans la phase de pré-ouverture et les périodes d'accumulation des ordres. Il a pour vocation d'être exécuté au cours du fixing. Son solde est transformé en un ordre à cours limité et intègre le carnet d'ordres central au cours du fixing,

- l'ordre à cours limité : Cet ordre est un ordre par lequel l'acheteur fixe le prix maximal qu'il est disposé à payer et le vendeur le prix minimal auquel il accepte de céder ses titres. Il est exécuté si le marché le permet au prix fixé ou à un cours meilleur. La limite de prix doit être compatible avec l'échelon de la cotation fixé par décision de la bourse.

Toutefois, il est interdit d'introduire un ordre à un prix limité avec une validité jour en dehors des seuils limites autorisés et qui sont fixés par une décision de la bourse.

- l'ordre à la meilleure limite : Cet ordre est accepté uniquement en phase continue ayant pour vocation d'être exécuté dès son introduction à la meilleure limite des ordres de sens opposé. Son sol est transformé en un ordre à cours limité au dernier cours d'exécution et intègre le carnet d'ordre central.

- l'ordre au marché : Cet ordre ne comporte pas de limite de prix. Il s'exécute aux prix successifs déterminés par le système de négociation au maximum de la quantité immédiatement disponible, son solde éventuel reste en carnet pour être exécuté dès que possible aux prix suivants.

- l'ordre stop : Cet ordre est un ordre d'achat ou de vente pour lequel le donneur d'ordre souhaite intervenir sur le marché dès que le prix atteint un niveau fixé au préalable. Un ordre émis à « un prix de déclenchement » produit dès son déclenchement un ordre au marché et un ordre émis à « prix de déclenchement et plafond » produit un ordre à cours limité.

- l'application : Cet ordre est un ordre par lequel un même intermédiaire produit et exécute simultanément deux ordres clients de sens opposés pour la même quantité et au même cours d'un titre donné.

Dans le carnet d'ordre central, les applications sont réalisables uniquement pour les titres négociés en continu, à un prix strictement compris entre les deux meilleures limites acheteur et vendeur.

L'opération de contrepartie prévue par l'article 48 bis du décret n° 99-2478 du 1^{er} novembre 1999 susvisé est exécutée par application. Le client doit être informé de l'identité de sa contrepartie dans cette opération.

Article 98 (nouveau) - Les ordres produits dans le carnet d'ordres peuvent être valables pour :

- le jour de négociation,

- jusqu'à une certaine date,

- jusqu'à ce qu'il soit exécuté, annulé par le client ou supprimé par le système de cotation. Dans ce dernier cas, l'ordre est considéré à révocation.

Faute d'indication de durée, un ordre est considéré comme valable pour le jour de négociation. Dans tous les cas, le délai de l'ordre ne peut excéder 365 jours calendaires à compter de la date de saisie.

Article 106 (nouveau) - Est considérée comme transaction de bloc, la transaction portant sur un montant convenu entre l'intermédiaire en bourse acheteur et l'intermédiaire en bourse vendeur, et autorisée selon les règles définies par le présent chapitre.

Article 107 (nouveau) - Les transactions de blocs sont réalisées en dehors du carnet d'ordres central.

Les transactions de blocs ne peuvent porter que sur l'une des valeurs dont la liste est arrêtée par la bourse.

Une décision de la bourse fixe le montant minimum du bloc.

Article 108 (nouveau) - Les transactions de blocs sont autorisées avant l'ouverture de la séance, durant la séance de négociation en continu et à l'issue de la clôture de la séance de négociation.

Une décision de la bourse fixe les phases pendant lesquelles les transactions de blocs sont déclarées et autorisées.

Article 109 (nouveau) - Les transactions de blocs peuvent s'effectuer à un cours fixé par décision de la bourse.

Ce cours peut être diminué ou augmenté d'une marge dont le taux maximal est fixé par décision de la bourse.

Article 110 (nouveau) - Sauf autorisation expresse de la Bourse, publiée par avis au bulletin de la bourse, les transactions de blocs sont interdites lorsque la valeur mobilière fait l'objet d'une mesure de suspension.

Art. 2 - Sont ajoutés au règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, l'article 4 bis, une dernière phrase à l'article 22, l'article 25 bis, une nouvelle section classée comme section 5 au chapitre 2 du sous titre premier du titre II comprenant les articles 52 bis, 52 ter, 52 quater, 52 quinter et 52 sexis. Sont aussi ajoutés deux derniers paragraphes à l'article 75 et l'article 85 bis :

Article 4 bis - Chaque intermédiaire en bourse désigne un responsable des négociateurs qui est le contact principal vis-à-vis de la bourse et des autres intermédiaires pour toutes les transactions effectuées sur le système de cotation électronique.

Article 22 (dernière phrase) - ou dans le marché des fonds communs de créances.

Article 25 bis - Le marché des fonds communs de créances est ouvert aux titres émis par les fonds communs de créances.

Section 5 - Admission au marché des fonds communs de créances.

Article 52 bis - La demande d'admission aux négociations au marché des fonds communs de créances, porte sur toutes les parts d'un fonds commun de créances. Elle est présentée par la société de gestion.

Le jour de la demande d'admission aux négociations, la durée de vie restante à courir du fonds commun de créances dont l'admission est demandée est au moins égale à un an.

La bourse des valeurs mobilières de Tunis vérifie que le montant des parts dont l'admission est demandée et leurs nombres sont suffisants pour assurer la liquidité du marché.

Article 52 ter - La société de gestion qui demande l'admission aux négociations des parts d'un fonds commun de créances dépose auprès de la bourse des valeurs mobilières de Tunis un dossier comprenant les documents suivants :

- une demande d'admission à la bourse,
- un exemplaire du prospectus définitif mentionnant le numéro de visa accordé par le conseil du marché financier et un exemplaire du règlement intérieur du fonds.

Si la société de gestion présente pour la première fois un dossier d'admission aux négociations des parts d'un fonds commun de créances, ce dossier comprend en outre les actes constitutifs de la société.

Article 52 quater - La société de gestion est tenue d'informer la bourse des valeurs mobilières de Tunis de toute modification apportée aux actes, documents et données d'information visés à l'article précédent.

Cet engagement est formalisé dans la demande d'admission aux négociations des parts du fonds commun de créances.

Article 52 quinter - La société de gestion qui a demandé l'admission des parts du fonds commun de créances est tenue :

- de communiquer à la bourse des valeurs mobilières de Tunis le calendrier de remboursement du capital et de paiement des coupons d'intérêt du fonds,

- d'informer la bourse des valeurs mobilières de Tunis préalablement à chaque échéance :

- du montant du coupon d'intérêt payé à chaque part,
- du montant du remboursement effectué à chaque part,
- le cas échéant, des nouvelles valeurs nominales des parts après chaque remboursement,
- si nécessaire du nouveau calendrier des remboursements attachés aux parts du fonds admises aux négociations.

Article 52 sexis - En cas de liquidation du fonds, la société de gestion établit le calendrier et les modalités de l'amortissement anticipé et de la radiation des parts du fonds de la liste des titres admis aux négociations sur le marché et en informe la bourse des valeurs mobilières de Tunis.

Article 75 (deux derniers paragraphes) - La société émettrice qui demande la cotation de ses valeurs relevant de l'hors cote sur le système électronique doit justifier avant la première cotation sur ce système, l'admission de ses titres aux opérations de la société de dépôt, de compensation et de règlement et communiquer à la bourse les documents et informations suivants :

- les états financiers certifiés par un commissaire aux comptes des deux derniers exercices comptables,
- les statuts mis à jour,
- le nombre d'actionnaires.

La bourse peut demander de la société émettrice tout autre document ou information qu'elle juge nécessaire.

Article 85 bis - Sauf opposition du conseil du marché financier, la bourse peut inscrire dans un groupe spécial les sociétés cotées qui sont affectées par des événements susceptibles de perturber durablement leur situation ou de compromettre le bon fonctionnement du marché.

Sauf opposition du conseil du marché financier, la bourse peut décider le retrait de la société concernée dudit groupe.

Art. 3 - Sont abrogés du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis les articles 93, 94, 99 et 100.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-1603 du 15 avril 2008.

Monsieur Jamel Naguez est nommé dans le grade d'inspecteur en chef de la propriété foncière.

Par décret n° 2008-1604 du 15 avril 2008.

Monsieur Nebil Rebai est nommé dans le grade d'inspecteur en chef de la propriété foncière.

Par décret n° 2008-1605 du 15 avril 2008.

Madame Hayet Abassi épouse Ben Romdhane est nommée dans le grade d'inspecteur en chef de la propriété foncière.

Par décret n° 2008-1606 du 15 avril 2008.

Monsieur Ali Ben Ftima est nommé dans le grade d'inspecteur en chef de la propriété foncière.

Par décret n° 2008-1607 du 15 avril 2008.

Madame Meriem Bellaaj épouse Hamada, ingénieur principal, est nommée dans le grade d'ingénieur en chef au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2008-1608 du 15 avril 2008.

madame Dalenda Toumi épouse Chalhaf, ingénieur principal, est nommée dans le grade d'ingénieur en chef au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2008-1609 du 15 avril 2008.

Monsieur Najib Boujnah, ingénieur principal, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2008-1610 du 15 avril 2008.

Monsieur Mohamed El Moutakel, ingénieur principal, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2008-1611 du 15 avril 2008.

Monsieur Faouzi Gharbia, ingénieur principal, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-1612 du 15 avril 2008.

Monsieur Hédi Baklouti, inspecteur central des affaires économiques au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, est nommé dans le grade d'inspecteur en chef des affaires économiques.

Par décret n° 2008-1613 du 15 avril 2008.

Monsieur Mustapha Hosni, inspecteur central des affaires économiques au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, est nommé dans le grade d'inspecteur en chef des affaires économiques.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-1614 du 15 avril 2008.

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et prénom	Etablissement	Discipline	Date d'effet de la nomination
Maher Mili	Institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Sousse	Mathématiques appliquées	01/09/2007
Khaled Omrani	Institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Sousse	Mathématiques	07/09/2007
Hachmi Ben Daly Hassen	Institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Sousse	Génie mécanique	08/10/2007

**ETATS FINANCIERS
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2007
ET RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

RAPPORT DES CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2007

Monsieur le Président
du Conseil d'Administration
de la Banque Centrale de Tunisie

En exécution de la mission qui nous a été confiée par Monsieur le Président de la République, nous avons examiné le bilan de la Banque Centrale de Tunisie et l'état des engagements hors bilan au 31 décembre 2007 ainsi que l'état de résultat pour l'exercice clos à cette date.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de la Banque, il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Notre examen a été effectué conformément aux dispositions de l'article 29 (nouveau) de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006, et aux normes de révision comptable généralement admises ; Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation du risque que les états financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des états financiers afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder l'opinion exprimée ci-après.

A notre avis, les états financiers ci-dessus indiqués, expriment de façon sincère et régulière la situation financière de la Banque Centrale de Tunisie au 31 décembre 2007 et le résultat de ses opérations pour l'exercice clos à cette date. Les états financiers sont établis sur la base des méthodes comptables d'évaluation et de présentation préconisées par les normes comptables tunisiennes et internationales tout en tenant compte des spécificités de la Banque Centrale et sont comparables à ceux de l'exercice précédent. Les principes comptables les plus significatifs sont décrits dans la note II annexée aux états financiers.

Tunis, le 19 février 2008.

Mourad Guellaty

Moncef Boussannouga Zammouri

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2007

(Exprimé en dinar tunisien)

<u>ACTIF</u>	<u>NOTES</u>	<u>31/12/2007</u>	<u>31/12/2006</u>
Encaisse - or		4 411 256	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	1	2 371 793	2 371 793
Position de réserve au FMI	2	39 862 422	39 733 124
Avoirs et placements en D.T.S	3	6 978 555	6 315 469
Avoirs en devises		9 638 103 604	8 756 291 983
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire	4	-	108 341 815
Titres achetés dans le cadre des opérations d'Open Market	5	24 577 500	156 070 888
Créances achetées ferme	6	80 723 667	161 447 333
Avance à l'Etat / souscriptions aux Fonds Monétaires	7	578 112 387	576 261 066
Avance permanente à l'Etat	8	25 000 000	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	9	1 053 125	1 553 125
Compte courant postal	10	-	4 999 155
Valeurs en cours de recouvrement	11	-	4 750 028
Effets à l'encaissement	12	39 452 184	32 225 477
Portefeuille-titres de participation	13	29 708 579	30 227 575
Immobilisations		26 724 133	24 781 655
Débiteurs divers	14	25 858 626	24 824 527
Comptes d'ordre et à régulariser	15	61 498 711	76 157 552
<u>TOTAL DE L'ACTIF</u>		<u>10 584 436 542</u>	<u>10 035 755 042</u>

LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE**BILAN AU 31 DECEMBRE 2007****(Exprimé en dinar tunisien)**

<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	<u>NOTES</u>	<u>31/12/2007</u>	<u>31/12/2006</u>
<u>PASSIF</u>			
Billets et monnaies en circulation	16	4 347 660 095	4 078 976 926
Comptes courants des banques et des établissements financiers		416 398 483	409 508 415
Comptes du Gouvernement	17	818 461 063	729 070 542
Engagements envers les établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire	18	279 000 000	-
Allocations de Droits de Tirage Spéciaux	19	66 191 925	67 043 171
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	20	534 031 721	532 524 176
Engagements en devises envers les I.A.T	21	1 293 091 158	986 096 418
Comptes étrangers en devises	22	56 176 391	51 482 254
Autres engagements en devises	23	32 105 954	44 733 172
Valeurs en cours de recouvrement		248 299	-
Déposants d'effets à l'encaissement	24	41 335 710	34 813 698
Ecarts de conversion et de réévaluation	25	69 994 776	43 571 867
Créditeurs divers	26	15 997 910	18 554 568
Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles	27	11 617 387	6 088 243
Comptes d'ordre et à régulariser	28	2 061 237 669	2 578 254 555
<u>TOTAL DU PASSIF</u>		<u>10 043 548 541</u>	<u>9 580 718 005</u>
<u>CAPITAUX PROPRES</u>	29		
Capital		6 000 000	6 000 000
Réserves		87 854 047	81 577 614
Autres capitaux propres		233 333	-
Résultats reportés		79 423	70 232
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE</u>		<u>94 166 803</u>	<u>87 647 846</u>
Résultat de l'exercice		446 721 198	367 389 191
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</u>		<u>540 888 001</u>	<u>455 037 037</u>
<u>TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES</u>		<u>10 584 436 542</u>	<u>10 035 755 042</u>

LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

AU 31 DECEMBRE 2007

(Exprimé en dinar tunisien)

	<u>NOTES</u>	<u>31/12/2007</u>	<u>31/12/2006</u>
<u>ENGAGEMENTS DE GARANTIE</u>	30	<u>8 324 531 668</u>	<u>8 379 969 180</u>
Emprunts obligataires		7 648 117 654	7 677 425 317
Autres emprunts extérieurs		676 414 014	702 543 863
<u>ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS DE SWAP DE DEVISES</u>	30		
Engagements donnés		365 677 869	364 891 485
Engagements reçus		209 193 826	216 584 711

LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE**ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2007****(Exprimé en dinar tunisien)**

	<u>NOTES</u>	<u>31/12/2007</u>	<u>31/12/2006</u>
<u>PRODUITS</u>			
Produits des opérations d'intervention sur le Marché Monétaire		7 647 944	14 220 236
Intérêts sur placements à terme en devises		398 878 467	261 834 042
Autres produits sur opérations en devises	31	42 282 840	49 458 258
Produits sur opérations avec les organismes internationaux		902 512	2 211 074
Intérêts des créances sur l'Etat		164 094	179 094
Intérêts perçus sur les comptes des banques et des établissements financiers		523 117	498 064
Produits divers	32	2 399 452	3 451 765
Reprises de provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles		5 470 856	7 915 446
Reprises de provisions sur titres		8 839 338	1 367 770
Gains de change / réajustement comptes en devises		102 652 194	138 390 018
<u>TOTAL DES PRODUITS</u>		<u>569 760 814</u>	<u>479 525 767</u>
<u>CHARGES</u>			
Charges des opérations d'intervention sur le Marché Monétaire		8 534 966	8 748 037
Intérêts payés sur opérations en devises	33	42 857 701	23 198 370
Autres charges sur opérations en devises	34	11 721 448	19 458 517
Charges sur opérations avec les organismes internationaux		3 517 686	3 490 630
Charges diverses		168 696	311 443
Charges de personnel		38 096 100	36 635 698
Charges générales d'exploitation		10 594 321	9 583 640
Charges de fabrication des billets, monnaies et médailles		5 470 856	7 915 446
Dotations aux amortissements des immobilisations		2 077 842	1 879 328
Dotations aux provisions pour dépréciation des titres		-	915 467
<u>TOTAL DES CHARGES</u>		<u>123 039 616</u>	<u>112 136 576</u>
<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>		<u>446 721 198</u>	<u>367 389 191</u>

LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS

**NOTES AUX ETATS FINANCIERS
DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
ARRETES AU 31/12/2007**

PRESENTATION GENERALE

L'affermissement des avoirs en devises, la hausse simultanée du taux de change de l'Euro et du taux d'intérêt sur cette devise, et l'amélioration sensible de la liquidité bancaire, ont représenté les principales évolutions qui ont caractérisé l'exercice 2007 et qu'ont reflétées les états financiers de la Banque centrale de Tunisie relatifs audit exercice.

Dans ce contexte, **le total du bilan s'est élevé à 10.584,4 MD** contre 10.035,8 MD en 2006, soit une augmentation de 548,6 MD ou de 5,5 %.

Quant au **résultat de l'exercice, il s'est établi à 446,7 MD** contre 367,4 MD en 2006, enregistrant ainsi un accroissement de 79,3 MD ou de 21,6 %.

Au niveau des postes de **l'actif**, les **avoirs en devises** ont enregistré un accroissement de 881,8 MD ou de 10,1 %, pour atteindre **9.638,1 MD** contre 8.756,3 MD en 2006. C'est que, en parallèle avec l'amélioration des recettes touristiques et des revenus du travail, et malgré l'importance des montants réglés, au courant de l'année, au titre de la dette publique extérieure, dont notamment ceux afférents aux montants en principal et en intérêts de l'emprunt obligataire Yankee 1 et aux intérêts réglés au titre de l'emprunt obligataire Yankee 2, pour un montant global de 281,1 millions de dollars US, soit l'équivalent de 356,7 MD¹, les nouveaux tirages effectués sur certains crédits extérieurs, ont eu un effet sensible sur l'évolution des réserves de change. Parmi ces crédits, l'on cite, notamment, l'emprunt obligataire Samurai 7 de 30 milliards de yens japonais, soit la contre-valeur de 320 MD², la deuxième tranche du crédit de la Banque africaine de développement d'un montant de 58,5 millions d'euros, soit la contre-valeur de 101,7 MD³, dans le cadre du programme d'appui à la compétitivité économique, ainsi que la deuxième tranche d'un montant de 57,5 millions d'euros, soit la contre-valeur de 100,2 MD⁴, du crédit de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, accordé dans le cadre de ce même programme.

Par ailleurs, l'augmentation des avoirs nets en devises, a contribué à l'amélioration de la situation de la liquidité au sein du marché monétaire, essentiellement à partir du mois d'août 2007. Il en est résulté la multiplication des interventions de l'Institut d'émission pour éponger le surplus de liquidités, notamment au moyen d'appels d'offres négatifs ou par le biais d'opérations de ventes ferme de bons du Trésor dans le cadre de l'Open Market. C'est ce qui explique la contraction de l'encours desdits bons, par rapport à son niveau enregistré à la fin de l'année 2006. En effet, cet encours est revenu de 156,1 MD à 24,6 MD au 31 décembre 2007.

Il est à signaler, à ce propos, que la moyenne annuelle du volume global de refinancement, a enregistré une baisse notable de 127,9 MD, en s'élevant à 3,4 MD en 2007, contre 131,3 MD en 2006.

L'effet des évolutions sus-indiquées, est apparu également au niveau des postes du **passif**. En effet, les avoirs en devises des banques, placés auprès de la Banque centrale, ont augmenté de 307 MD par rapport à l'année 2006, dans le même temps où l'encours des engagements de l'Institut d'émission envers les établissements de crédit au titre des opérations de politique monétaire, a atteint 279 MD, représentant le montant de l'opération de ponction de liquidité au moyen d'un appel d'offres négatif effectué en date du 28 décembre 2007.

¹ - Le montant en principal et en intérêts de l'emprunt obligataire Yankee 1 : 265,6 millions de dollars US au taux de change 1 USD = 1,2666 TND. Les intérêts de l'emprunt obligataire Yankee 2 : 15,5 millions de dollars US au taux de change 1 USD = 1,304 TND.

² - 1 JPY = 0,01069885 TND.

³ - 1 EUR = 1,739 TND.

⁴ - 1 EUR = 1,7443 TND.

En outre, et pour les besoins de la couverture des risques inhérents aux fluctuations des taux de change en 2008, notamment avec l'éventualité de la baisse de la valeur de la monnaie européenne, après sa hausse enregistrée en 2007, il a été procédé au maintien d'un montant de 70 MD comme provision dans le compte « écarts de conversion », contre 45 MD en 2006, alors qu'un montant de 102,7 MD a été intégré dans le résultat de l'exercice à titre de gains de change, contre 138,4 MD en 2006.

Il est à signaler, dans ce cadre, que les plus-values nettes enregistrées en 2007, au titre des réajustements mensuels des comptes libellés en devises, se sont élevées à 127,7 MD, reflétant, essentiellement, l'appréciation de la monnaie européenne par rapport au dinar tunisien entre fin 2006 et fin 2007.

Au niveau de l'**état de résultat**, les **intérêts des placements en devises**, ont enregistré une progression sensible de **137,1 MD** ou de **52,4 %**, passant de 261,8 MD en 2006 à **398,9 MD** en 2007, et ce, en parallèle avec la hausse de 19,6 MD enregistrée sur les intérêts payés au titre des emprunts sur le marché monétaire domestique en devises.

Ainsi, l'**accroissement net** enregistré, d'une année à l'autre, au titre des intérêts des placements en devises, s'élève à **117,5 MD**.

Ces résultats reflètent, essentiellement, la hausse du taux d'intérêt sur l'euro, d'une part, et l'accroissement des avoirs en devises, d'autre part. C'est que l'accroissement de ces avoirs depuis le milieu de l'année 2006, suite aux recettes de la privatisation de « Tunisie Télécom », a eu son effet total en 2007.

Il y a lieu de signaler, à ce propos, qu'au titre du remboursement anticipé de certains crédits extérieurs, 275 millions de dollars US ont été utilisés en 2007, sur les recettes précitées, et ce, pour le remboursement anticipé de certains crédits contractés auprès de la Banque africaine de développement.

S'agissant des **produits des opérations d'intervention sur le marché monétaire**, ils ont régressé de **6,6 MD**, en s'élevant à **7,6 MD** contre 14,2 MD en 2006, et ce dans le même temps où les charges enregistrées à ce titre, ont atteint **8,5 MD** contre **8,7 MD** en 2006, soit une légère baisse de 0,2 MD.

Concernant les **charges d'exploitation**, elles ont enregistré, d'une année à l'autre, une **augmentation de 2,5 MD**, s'élevant, après actualisation du budget de fonctionnement de l'année 2007, à **48,7 MD**, contre 46,2 MD en 2006. En effet, les charges de personnel se sont accrues de 1,5 MD, alors que les charges générales d'exploitation ont augmenté de 1 MD.

I - CADRE JURIDIQUE ET REFERENTIEL COMPTABLE

Les états financiers de la Banque centrale de Tunisie sont élaborés en conformité avec les dispositions de la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents, d'une part, et les normes comptables tunisiennes, tout en tenant compte des spécificités de l'activité de la BCT, d'autre part.

Pour les domaines qui ne sont pas traités par des normes comptables tunisiennes spécifiques, ce sont les normes comptables internationales et les principes comptables généralement admis qui s'appliquent.

Les états financiers de la BCT comprennent

- le bilan,
- l'état des engagements hors bilan,
- l'état de résultat,
- et les notes aux états financiers.

II - PRINCIPES COMPTABLES ET REGLES D'EVALUATION

1) ENCAISSE-OR

Les avoirs en or de la Banque sont évalués au cours officiel de l'or tel qu'arrêté par le décret-loi n°64-18 du 28 septembre 1964 portant définition du dinar. En effet, l'article 2 dudit décret stipule que « *la parité officielle du dinar est fixée à 1,69271 gramme d'or fin pour un dinar* ». Il s'ensuit qu'un gramme d'or fin équivaut à 0,590768649 dinar.

Après la dévaluation du dinar en 1986, en application du décret n°86-785 du 18 août 1986, le cours officiel de l'or s'est établi à 0,6498475 dinar pour un gramme d'or fin.

2) ACTIFS ET PASSIFS EN DEVISES

Les actifs et passifs libellés en devises sont convertis en dinar aux « *taux de référence comptable* » qui demeurent fixes pour une durée d'un mois.

Les taux de référence comptable représentent les cours moyens (cours achat + cours vente/2) fixés par la BCT le dernier jour ouvrable de chaque mois.

Les actifs et passifs libellés en devises sont réévalués à chaque fin de mois. Les pertes et les gains latents résultant des réévaluations mensuelles, sont comptabilisés dans le compte de bilan « *écarts de conversion* ».

3) PRISE EN COMPTE DES PRODUITS ET DES CHARGES

3.1 La constatation des produits et des charges obéit au principe comptable de « *l'indépendance des exercices* ». Ainsi, les produits et les charges sont rattachés à l'exercice comptable au cours duquel ils sont acquis ou dus.

3.2 Les produits et les charges découlant des opérations en monnaies étrangères sont convertis en dinar aux taux de change en vigueur le jour de leur réalisation.

3.3 A la clôture de l'exercice, le solde du compte « *écarts de conversion* » est traité, selon le cas, comme suit :

- solde débiteur : le montant total du solde est comptabilisé comme charge de l'exercice,
- solde créditeur : il n'est comptabilisé dans le compte de résultat comme gains de change au titre des réajustements des comptes en devises, que le montant restant après estimation de la partie du solde sus-indiqué devant être reportée à l'exercice suivant pour couvrir les pertes de change éventuelles qui seraient enregistrées au cours dudit exercice.

3.4 Sont constatées en résultat, comme gains ou pertes de change, les différences qui se dégagent entre les taux de change en vigueur le jour des opérations et les taux de référence comptable. En effet, ces gains et ces pertes découlent de transactions réalisées.

4) LES IMMOBILISATIONS

La comptabilisation des immobilisations corporelles et incorporelles, s'effectue par l'application de la règle du « *coût historique* », c'est à dire au coût de leur acquisition ou au coût réel décaissé pour leur réalisation, pour ce qui concerne les constructions.

A l'exception des terrains, les immobilisations sont amortissables d'une manière linéaire sur la durée de vie estimée de l'immobilisation et ce, par l'application des taux usuels pour chaque catégorie de bien immobilisé. Pour certains équipements spécifiques à la BCT tels que les équipements de la caisse, la durée de vie et le taux d'amortissement appliqués sont déterminés par référence à l'expérience de leurs utilisateurs.

Les immobilisations corporelles sont composées, notamment, des terrains, des constructions, des équipements techniques, du matériel informatique, des équipements de la caisse, du matériel de transport et des équipements de bureau.

Les immobilisations incorporelles sont constituées, essentiellement, par les logiciels informatiques.

5) LES TITRES

5.1 Le portefeuille des titres libellés en devises, faisant partie de la rubrique « *avoirs en devises* », est évalué au prix du marché à la date de clôture de l'exercice.

Les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable (éventuellement corrigée des amortissements des primes et décotes) et la valeur de marché des titres, donnent lieu à la constatation de provisions pour dépréciation. Les plus-values latentes ne sont pas constatées.

5.2 Les titres en dinar achetés dans le cadre des opérations d'open market, sont évalués au prix du marché à la date de clôture du bilan. Les moins-values ou les plus-values latentes résultant de la réévaluation sont comptabilisées dans le compte de bilan « *écarts de réévaluation* ».

6) PORTEFEUILLE-TITRES DE PARTICIPATION

Le portefeuille-titres de participation de la BCT est composé des actions qu'elle a souscrites dans le cadre de l'article 53 de ses statuts et qui représentent les parts lui revenant dans le capital de certains organismes et entreprises non résidents ainsi que des entreprises résidentes ayant pour objet la gestion des services bancaires communs.

Ces actions sont comptabilisées au prix de leur acquisition.

III - EXPLICATIONS DETAILLEES DES POSTES DES ETATS FINANCIERS

NOTE 1 : SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX

Le montant enregistré au sein de cette rubrique, représente le total des sommes réglées par la BCT au profit de certains organismes financiers internationaux, au titre des quotes-parts souscrites en or ou en devises, par la République Tunisienne, au capital desdits organismes, et ce, en vertu de textes de lois promulguées en la matière, autorisant la Banque centrale, à enregistrer les opérations réglées dans le cadre sus-indiqué, dans l'actif du bilan de la Banque.

La date de la dernière opération effectuée, dans ce cadre, remonte à l'année 1969.

L'Etat a, depuis, pris en charge toutes les opérations de souscriptions, aussi bien en monnaie locale qu'en devises.

Il s'agit des organismes ci-après :

Organisme	Montant souscrit (en TND)
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement	215 408
Association Internationale de Développement	87 202
Société Financière Internationale	76 808
Banque Africaine de Développement	1 992 375

NOTE 2 : POSITION DE RESERVE AU FMI

Le montant enregistré sous cette rubrique (39,9 MDT)¹, représente la contre-valeur en dinars de la partie souscrite en devises (20,2 millions de DTS) de la quote-part de la Tunisie au capital du Fmi. Elle représente la différence entre le montant total de la quote-part de la Tunisie (286,5 millions de DTS) et les avoirs en dinar du Fmi, logés dans son compte n° 1 ouvert sur les livres de la BCT.

A l'instar des avoirs en devises, la position de réserve au Fmi fait partie des réserves internationales de la Tunisie. En effet, en cas de besoin de soutien à la balance des paiements, ces actifs de réserve libellés en DTS, pourraient faire l'objet de tirages sur le Fmi, sans conditions préalables, et ce, en les convertissant en monnaies qui soient plus librement convertibles.

NOTE 3 : AVOIRS ET PLACEMENTS EN DTS

Ce poste regroupe :

- le solde du compte en DTS ouvert au nom de la BCT sur les livres du Fmi. Au 31 décembre 2007, ce solde s'élevait à 1,25 million de DTS, soit l'équivalent, à cette même date, de 2,4 millions de dinars¹.
- le montant en DTS représentant la contribution de la BCT au fonds fiduciaire FRPC²-PPTE³ administré par le Fonds monétaire international. Le montant de cette contribution s'élève à 2,4 millions de DTS, soit l'équivalent de 4,6 millions de dinars¹.

	2007	2006
<u>AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX</u>	<u>6 978 555</u>	<u>6 315 469</u>
Avoirs en droits de tirage spéciaux	2 413 559	1 691 765
Placements en DTS	4 564 996	4 623 704

NOTE 4 : CONCOURS AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT LIES AUX OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE

Ce poste fait apparaître l'encours net positif de l'intervention de la BCT sur le marché monétaire.

NOTE 5 : TITRES ACHETES DANS LE CADRE DES OPERATIONS D'OPEN MARKET

Cette rubrique a enregistré une régression de 131,5 MD par rapport à l'exercice 2006.

	2007	2006
<u>TITRES ACHETES DANS LE CADRE DES OPERATIONS D'OPEN MARKET</u>	<u>24 577 500</u>	<u>156 070 888</u>
BTA achetés ferme	24 577 500	18 460 174
Créances rattachées sur BTA	-	796 344
BTA mis en pension livrée	-	136 814 370

¹ - 1 TND = 0,0507966 DTS selon la cotation du Fmi en vigueur depuis le 30 avril 2007.

¹ - 1 DTS = 1,933006 TND AU 31/12/2007.

² - Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance

³ - Pays Pauvres Très Endettés

NOTE 6 : CREANCES ACHETEES FERME

Le montant enregistré au sein de ce poste représente l'encours des créances sur l'Office national de l'huile (26 MD) et l'Office des céréales (54,7 MD) achetées ferme par la BCT, auprès de la Banque nationale agricole, avec la garantie de l'Etat, depuis décembre 1996.

Le Trésor a procédé au règlement de l'échéance de 2007 au titre de ces créances pour un montant global de 80,7 MD. Ce qui explique la baisse enregistrée au niveau de ce poste par rapport à l'année 2006.

Il est à signaler que le règlement de la dernière échéance au titre de ces créances, interviendra en 2008.

	2007	2006
<u>CREANCES ACHETEES FERME</u>	<u>80 723 667</u>	<u>161 447 333</u>
Créances sur l'Office national de l'huile	26 039 000	52 078 000
Créances sur l'Office des céréales	54 684 667	109 369 333

NOTE 7 : AVANCE A L'ETAT RELATIVE A LA SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES

Cette rubrique loge, comme avance au Trésor, la contre-valeur en dinars des montants réglés au titre des souscriptions afférentes aux quotes-parts de la Tunisie dans le capital du Fonds monétaire international et du Fonds monétaire arabe et ce, en application des dispositions de la loi n°77-71 du 7 décembre 1977, fixant les relations entre la Banque centrale de Tunisie et ces deux institutions financières.

Le Fonds monétaire international : le montant total de la souscription de la Tunisie au capital de cette institution s'élève à 286,5 millions de DTS, dont 266,3 millions souscrits en dinars et crédités dans le compte N° 1 du Fonds monétaire international, et 20,2 millions souscrits en devises convertibles.

Le Fonds monétaire arabe : la quote-part totale de la Tunisie au capital de cette institution s'est élevée à 12,85 millions de dinars arabes de compte et ce, après la décision n°3/2005 du Conseil des Gouverneurs du Fonds, approuvant la libération, par incorporation des réserves, de la partie restante du capital. Cette opération a donné lieu à la distribution de nouvelles parts aux pays membres, proportionnellement à leurs quotes-parts initiales. La part attribuée à la Tunisie à ce titre, s'est élevée à 5,85 millions de dinars arabes de compte. S'agissant d'une opération sans flux financier, cette augmentation de la quote-part n'a pas donné lieu à une écriture comptable sur les livres de la BCT. Il convient de rappeler, dans ce cadre, que la quote-part précédemment souscrite en numéraire, s'est élevée à 7 millions de dinars arabes de compte dont 0,1 million souscrit en monnaie locale et crédité dans le compte en dinars du Fonds monétaire arabe ouvert sur les livres de la Banque centrale, et 6,9 millions souscrits en devises convertibles. Il est à noter que le dinar arabe de compte est égal à 3 DTS.

Les souscriptions en dinars au capital de ces deux institutions, enregistrées au crédit de leurs comptes respectifs ouverts sur les livres de la Banque centrale, subissent un réajustement annuel pour tenir compte de l'évolution du taux de change des DTS par rapport au dinar tunisien et ce, par référence aux cours fixés par le Fonds monétaire international.

NOTE 8 : AVANCE PERMANENTE A L'ETAT

Ce poste renferme le montant de l'avance permanente accordée à l'Etat en vertu des dispositions de la convention conclue, à cet effet, entre la Banque centrale et le Ministère des Finances le 29 juin 1970 en application de la loi n° 70-22 du 7 mai 1970 relative à l'assainissement des finances publiques. L'Etat paye en contrepartie de cette avance un intérêt au taux annuel de 0,5%.

NOTE 9 : AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT

Ce poste enregistre l'encours de l'avance remboursable à l'Etat accordée en vertu de la convention citée ci-dessus et ce, contre le paiement d'un intérêt au taux annuel de 3 %.

La dernière échéance à régler au titre de cette avance est prévue pour le 1^{er} juillet 2009.

NOTE 10 : COMPTE COURANT POSTAL

Pour être en conformité avec les dispositions de l'article 47 (bis) de la loi n° 90-58 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque centrale de Tunisie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, et notamment la loi n°26-2006 du 15 mai 2006, il a été procédé à l'annulation de la facilité accordée au Trésor sous forme de provision existante dans le compte courant postal de la BCT et à la clôture de ce compte après apurement de son solde.

NOTE 11 : VALEURS EN COURS DE RECOUVREMENT

Le montant enregistré dans ce poste représente la situation nette des comptes de recouvrement des valeurs dont, notamment, les chèques tirés au profit du Trésor. Dans le cas d'une situation débitrice, comme ce fut le cas en 2006, ce poste apparaît au niveau de l'actif du bilan ; et dans le cas d'une situation nette créditrice, comme c'est le cas en 2007, le poste en question figure au passif du bilan de la Banque.

NOTE 12 : EFFETS A L'ENCAISSEMENT

Le montant enregistré dans ce poste représente l'encours des titres souscrits en faveur de l'Etat et notamment les obligations cautionnées souscrites pour le règlement des taxes et autres. Ces titres sont conservés dans le portefeuille de la Banque centrale de Tunisie jusqu'à leur échéance.

NOTE 13 : PORTEFEUILLE-TITRES DE PARTICIPATION

Le montant enregistré dans ce poste représente la partie libérée de la participation de la Banque centrale de Tunisie dans le capital des institutions suivantes :

Institution	Solde en devise		Solde au 31/12/2007 en TND ¹
▪ Union Tunisienne des Banques	7 152 659,46	EUR	12 845 819
▪ La société SWIFT	5 330,00	EUR	9 572
▪ Banque Africaine d'Import Export	10 000 000,00	USD	12 180 500
▪ Banque Maghrébine d'Investissement et de Commerce Extérieur	2 500 000,00	USD	3 045 125
▪ Programme de Financement du Commerce Interarabe	1 250 000,00	USD	1 522 563
▪ SIBTEL	105 000,000	TND	105 000
Total			29 708 579

NOTE 14 : DEBITEURS DIVERS

On trouve dans ce poste, essentiellement, l'encours des différents types de crédits accordés aux agents et qui sont financés sur la réserve pour fonds social. Cet encours a atteint 25,4 millions de dinars au 31 décembre 2007.

¹ - Selon les taux de change en vigueur au 31 décembre 2007 :

1 EUR = 1,79595 TND

1 USD = 1,218105 TND

NOTE 15 : COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER (ACTIF)

Ce poste renferme, essentiellement, les charges payées d'avance, les produits à recevoir, ainsi que les divers autres montants débiteurs en attente de régularisation. Son solde a enregistré une baisse de 14,7 MD par rapport à l'année 2006 et est détaillé comme suit :

	2007	2006
<u>COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER (ACTIF)</u>	<u>61 498 711</u>	<u>76 157 552</u>
Produits à recevoir et charges constatées d'avance	55 505 963	67 991 257
Or destiné à la vente	2 490 293	3 552 550
Personnel/ avances et acomptes	2 898 244	4 015 266
Autres comptes d'ordre et à régulariser	604 211	598 479

NOTE 16 : BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION

Le solde de cette rubrique est passé de 4079 MD au 31 décembre 2006 à 4347,7 MD au 31 décembre 2007, soit un accroissement de 268,7 MD. Il est détaillé comme suit :

	2007	2006
<u>BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION</u>	<u>4 347 660 095</u>	<u>4 078 976 926</u>
Billets	4 140 748 440	3 880 738 315
Monnaies	206 911 655	198 238 611

L'accroissement ainsi enregistré, est en nette décélération par rapport à celui constaté entre les deux années 2005 et 2006 et qui était de 459,1 MD.

NOTE 17 : COMPTES DU GOUVERNEMENT

Ce poste contient, essentiellement, le solde du compte courant du Trésor (323,5 MD), le solde des comptes spéciaux du Gouvernement Tunisien en devises qui enregistrent les tirages sur les crédits et les dons extérieurs octroyés à l'Etat ou à des établissements publics avec la garantie de l'Etat (466,7 MD), ainsi que les soldes des autres comptes relatifs aux divers fonds tenus par la Banque centrale pour le compte de l'Etat tels que le Fonds de promotion et de décentralisation industrielle (FOPRODI) et le Fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers (FONAPRA).

	2007	2006
<u>COMPTES DU GOUVERNEMENT</u>	<u>818 461 063</u>	<u>729 070 542</u>
Compte courant du Trésor Tunisien	323 459 558	443 743 997
Compte spécial du Gouvernement Tunisien en devises	466 671 281	267 678 627
Gouvernement Tunisien : comptes de dons	2 865 323	5 352 419
FOPRODI	16 555 675	4 742 691
Gouvernement Tunisien - comptes divers	1 182 188	1 182 188
Compte spécial prêt BIRD 1969	280 000	280 000
FONAPRA	3 027 786	4 976 550
Gouvernement Tunisien - comptes de prêts	4 419 252	1 114 070

NOTE 18: ENGAGEMENTS ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT LIES AUX OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE

Ce poste enregistre l'encours net négatif de l'intervention de la BCT sur le marché monétaire. Le montant figurant sous cette rubrique au 31 décembre 2007, représente l'encours d'une opération de ponction de liquidité par voie d'un appel d'offres négatif effectué en date du 28 décembre 2007 comme détaillé ci-après :

	2007	2006
<u>ENGAGEMENTS ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT LIES AUX OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE</u>	<u>279 000 000</u>	-
<i>Ponctions de liquidités par voie d'appels d'offres</i>	<i>279 000 000</i>	-
Arab Tunisian Bank	60 000 000	-
Banque Franco-Tunisienne	40 000 000	-
Banque de Tunisie	13 000 000	-
Banque Internationale Arabe de Tunisie	113 000 000	-
Société Tunisienne de Banque	30 000 000	-
Banque de l'Habitat	10 000 000	-
Banque Tuniso-Koweitienne	1 000 000	-
Banque de Tunisie et des Emirats	11 000 000	-
Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises	1 000 000	-

NOTE 19 : ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX

Ce poste englobe la contrepartie des montants cumulés des DTS alloués par le Fonds monétaire international à la Tunisie, en sa qualité de pays membre. S'élevant à 34,243 millions de DTS au 31 décembre 2007, ces DTS devraient être restitués au Fonds monétaire international en cas d'annulation des DTS. Ces allocations constituent, ainsi, un engagement à durée indéterminée envers le Fonds monétaire international.

NOTE 20 : COMPTES COURANTS EN DINARS DES ORGANISMES ETRANGERS

Ce poste englobe les soldes des comptes ouverts en dinars au nom des organismes étrangers tels que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le Fonds monétaire arabe.

Le solde du compte N° 1 du Fonds monétaire international, comportant le montant de la souscription de la Tunisie en dinar au capital du Fonds, constitue la plus importante composante de ce poste (524,2 MD).

NOTE 21 : ENGAGEMENTS EN DEVISES ENVERS LES I.A.T

Ce poste renferme les avoirs en devises à vue des intermédiaires agréés, d'une part, et l'encours des emprunts de la Banque centrale sur le marché monétaire en devises, d'autre part.

NOTE 22 : COMPTES ETRANGERS EN DEVISES

Il s'agit des comptes ouverts en devises étrangères ou en dinar tunisien convertible, au nom de banques ou d'institutions non résidentes. En cas de situation globale débitrice de ces comptes, leur solde figure parmi les composantes du poste « avoirs en devises », du côté de l'actif du bilan.

NOTE 23 : AUTRES ENGAGEMENTS EN DEVISES

Ce poste englobe, essentiellement, d'une part, l'encours des emprunts auprès du Fonds monétaire arabe au titre de la troisième facilité d'ajustement structurel (3,1 millions de DTS, soit l'équivalent de 6 MD)¹, et d'autre part, le solde du compte spécial de dépôt en devises ouvert au nom du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement économique arabe en vertu d'une convention signée à cet effet avec la Banque centrale de Tunisie (21,4 millions USD, soit l'équivalent de 26,1 MD)².

NOTE 24 : DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT

Ce poste représente la contrepartie du poste d'actif « Effets à l'encaissement ». La différence entre ces deux postes représente la valeur des titres échus envoyés pour recouvrement et dont le montant n'a pas encore été encaissé.

NOTE 25 : ECARTS DE CONVERSION ET DE REEVALUATION

Ce poste comporte, d'une part, la partie du solde créditeur du compte « *écarts de conversion* », retenue comme provision pour la couverture du risque des variations des taux de change durant l'exercice 2008 (70 MD), et d'autre part, la moins-value dégagée de la réévaluation au prix du marché, des titres achetés dans la cadre des opérations d'open market (-5224 dinars).

NOTE 26 : CREDITEURS DIVERS

Ce poste englobe, essentiellement, les comptes de dépôts de fonds des agents de la Banque et les comptes similaires, les retenues d'impôts à la source au profit de l'Etat, les montants des contributions au titre de la couverture sociale en attente de paiement et les montants des saisies arrêts opérées sur les comptes courants.

	2007	2006
<u>CREDITEURS DIVERS</u>	<u>15 997 910</u>	<u>18 554 568</u>
Comptes de dépôts de fonds (comptes du personnel, compte de l'Amicale,...)	4 919 603	4 901 633
Retenues d'impôts à la source, TVA collectée et autres impôts et taxes au profit de l'Etat	736 080	717 423
Couverture sociale - compte d'attente	1 173 248	1 394 303
- CNSS	560 174	835 311
- STAR	609 231	556 616
- CNRPS	3 843	2 376
Autres créditeurs divers	9 168 979	11 541 209
dont :		
- Saisies-arrêts opérées sur comptes courants	7 765 330	10 033 956
- Compte de développement de la compétitivité dans le secteur du textile et de l'habillement	646 865	790 000
- Bons d'essence en circulation	64 197	141 389
- Intervention du régime d'incitation à l'innovation dans les technologies de l'information	3 800	131 000
- Montants non réclamés provenant du compte d'attente « crédits en attente d'affectation »	31 191	28 531

¹ - 1 DTS = 1,933006 TND au 31 décembre 2007.

² - 1 USD = 1,21805 TND au 31 décembre 2007.

NOTE 27 : PROVISIONS POUR CHARGES DE FABRICATION DES BILLETS, MONNAIES ET MEDAILLES

Le montant figurant sous cette rubrique, représente les ressources disponibles, avant répartition du résultat, qui ont été affectées au financement des programmes de fabrication des billets de banque, monnaies et médailles, lors de la répartition des bénéfices des exercices précédents.

NOTE 28 : COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER (PASSIF)

Ce poste renferme, essentiellement, les montants créditeurs en attente de régularisation, les charges à payer, les produits perçus d'avance et la contrepartie de la position de réserve au Fonds monétaire international.

La baisse de 517 MD enregistrée, d'une année à l'autre, au niveau de ce poste, est imputable, essentiellement, au virement au profit du compte courant du Trésor, d'un montant de 275 millions de dollars US sur les recettes de la cession de 35% de la participation de l'Etat tunisien au capital de « Tunisie Télécom », logées dans un compte d'attente en dollar US.

	2007	2006
<u>COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER (PASSIF)</u>	<u>2 061 237 669</u>	<u>2 578 254 555</u>
Contrepartie de la position de réserve au Fmi	39 862 422	39 733 124
Devises en attente d'affectation	1 977 593 335	2 497 558 846
<i>dont : recettes de privatisation de Tunisie Télécom</i>	<i>1 975 379 572</i>	<i>2 495 136 000</i>
Charges à payer et produits divers perçus d'avance	7 037 051	3 683 720
Intérêts perçus d'avance sur titres en devises	25 245 238	23 914 033
Dépenses à régler à caractère spécifique et exceptionnel	2 204 933	2 372 056
Charges de personnel à payer	6 067 278	5 849 779
Autres comptes d'ordre et à régulariser	3 227 412	5 142 997

NOTE 29: CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres avant affectation du résultat de l'exercice 2007, ont atteint 540,9 MD au 31 décembre 2007, contre 455 MD au 31 décembre 2006, soit une augmentation de 85,9 MD. Ils sont détaillés comme suit :

	2007	2006
Capital	6 000 000	6 000 000
Réserves	87 854 047	81 577 614
Autres capitaux propres	233 333	-
Résultats reportés	79 423	70 232
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice	94 166 803	87 647 846
Résultat de l'exercice	446 721 198	367 389 191
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</u>	<u>540 888 001</u>	<u>455 037 037</u>

La rubrique « autres capitaux propres » est constituée de la subvention d'investissement provenant de l'assistance technique accordée par le Fonds monétaire arabe dans le cadre du crédit relatif à la deuxième facilité d'ajustement structurel. En effet, une partie du montant de l'assistance technique précitée, a été utilisée pour le financement partiel de l'acquisition du logiciel relatif au Système des virements de gros montants (SGMT).

NOTE 30 : LES ENGAGEMENTS HORS BILAN

L'état des engagements hors bilan comporte les engagements de garantie et les engagements sur les opérations de swap de devises.

- Les engagements de garantie

Sont enregistrés dans ce poste, les emprunts obligataires (capital et intérêts) émis par la Banque centrale de Tunisie pour le compte du Gouvernement Tunisien sur les marchés financiers étrangers (marchés japonais, américain et européen) ainsi que les emprunts extérieurs de l'Etat (capital et intérêts), contractés dans le cadre de la coopération économique bilatérale. Ces emprunts sont gérés par la Banque centrale pour le compte de l'Etat tout en signant des engagements envers la partie étrangère (banque étrangère ou institution financière) pour le règlement des échéances y afférentes.

Du fait que les engagements financiers de la Banque centrale, issus des emprunts cités ci-dessus, leur correspond un engagement similaire de la part de l'Etat pour le remboursement de toutes les échéances des emprunts concernés ainsi que le règlement de toutes les charges financières y afférentes, il a été retenu le choix de les comptabiliser sur les livres de la Banque en tant qu'engagements hors bilan. Ces engagements sont, en effet, considérés comme des engagements par signature et ce, en application de la convention comptable de la « *prééminence du fonds sur la forme* ».

Il est à signaler, dans ce cadre, que la loi n°2006-26 du 15 mai 2006, modifiant et complétant la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque centrale de Tunisie, a entériné ce choix de comptabilisation en modifiant, dans ce sens, les dispositions de l'article 40 de la loi n°58-90 précitée.

- Les engagements sur les opérations de swap de devises

Ce poste renferme les engagements donnés (devises à livrer) et les engagements reçus (devises à recevoir) dans le cadre d'opérations de swap de devises effectuées pour couvrir le risque de change relatif à certains emprunts obligataires libellés en yen japonais.

NOTE 31: AUTRES PRODUITS SUR OPERATIONS EN DEVISES

Ce poste englobe, essentiellement, les commissions perçues sur les opérations de change (28,9 MD), les gains de change nets issus de la différence entre les taux de change en vigueur à la date des opérations en devises et les taux de référence comptable (8,8 MD).

NOTE 32 : PRODUITS DIVERS

	2007	2006
<u>PRODUITS DIVERS</u>	<u>2 399 452</u>	<u>3 451 765</u>
Produits sur crédits budgétaires non utilisés	1 040 613	1 999 063
Récupérations de charges	409 825	299 934
Pénalités de retards sur exécution des commandes de fabrication de billets et monnaies	-	130 791
Récupérations au titre des pensions complémentaires de retraite des détachés	312 558	137 076
Revenus des titres de participation	77 781	427 138
Produits des services SGMT	210 557	32 335
La tranche inscrite en produits de la subvention d'investissement relative au don FMA	116 667	-
Autres produits	231 451	425 428

NOTE 33 : INTERETS PAYES SUR OPERATIONS EN DEVISES

Les intérêts payés sur les opérations en devises se sont élevés à 42,9 MD au 31 décembre 2007 contre 23,2 MD au 31 décembre 2006, enregistrant ainsi un accroissement de 19,7 MD, dû, essentiellement, à l'augmentation des intérêts payés au titre de l'intervention sur le marché monétaire domestique en devises.

	2007	2006
<u>INTERETS PAYES SUR OPERATIONS EN DEVISES</u>	<u>42 857 701</u>	<u>23 198 370</u>
Intérêts sur intervention sur le marché monétaire en devises	41 427 553	21 822 947
Intérêts sur comptes de dépôts en devises	1 349 631	1 355 602
Intérêts payés sur dépôts à terme en devises	4 361	40
Intérêts sur découverts en devises à vue	76 156	19 781

NOTE 34 : AUTRES CHARGES SUR OPERATIONS EN DEVISES

Ce poste renferme, essentiellement, les charges relatives aux instruments de couverture du risque de change (swap de change, swap de devises, change à terme...) ainsi que les charges représentant l'étalement de la prime sur les titres en devises.

REPARTITION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2007

Conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi n°58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque centrale de Tunisie, le Conseil d'administration de la Banque a approuvé, lors de sa réunion tenue le 28 février 2008, la répartition du résultat de l'exercice 2007 comme suit (montants en dinars) :

Résultat de l'exercice	446.721.198
Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles	10.721.198
Réserves pour fonds social	1.000.000
Part revenant à l'Etat	435.000.000

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 23 avril 2008"

A **BONNEMENT**

Année 2008

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêts

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

*F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus*

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.